

จะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเสียก่อนตามข้อกำหนดในสัญญา เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้มีผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการจดทะเบียนและโอนทะเบียนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ ดังนั้น หากไม่สามารถบังคับคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโอนทะเบียนเป็นชื่อผู้ฟ้องคดีตามคำขอในลำดับแรก จึงให้ถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ราคารถยนต์พิพาทคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำต้องชดใช้คืนราคารถยนต์พิพาทเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีก็จำต้องคืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะมีคำพิพากษา โดยต้องหักส่วนเงินที่จะต้องชดใช้คืนจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมให้ผู้ฟ้องคดีใช้รถยนต์พิพาทออกบางส่วน และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์พิพาทไปใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๖๗ (๔)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รถยนต์พิพาทจึงเสื่อมสภาพไปตามเวลา และโดยที่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้งานรถยนต์พิพาทมากกว่าการใช้งานตามปกติหรือเกิดความเสียหายใด ๆ กับตัวรถยนต์ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าใช้ประโยชน์รถยนต์พิพาทในอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคารถยนต์ตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๗๙๔,๘๐๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เมื่อนำค่าใช้ประโยชน์จากการยอมให้ใช้ทรัพย์สินพิพาทจำนวนนี้ไปหักออกจากเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๗,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องคืนเงินจำนวน ๑,๑๙๒,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง คิดเป็นจำนวนดอกเบี้ยจำนวน ๓๖๔,๐๑๑.๘๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๕๕๖,๒๑๑.๘๗ บาท ตามคำขอ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑,๕๕๖,๒๑๑.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน

^{๑๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ขลข	ขลข
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
ขลข	ขลข



จำนวน ๑,๑๙๒,๒๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑,๕๕๖,๒๑๑.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๑๙๒,๒๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีค้ำรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะมีคำพิพากษา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่ให้จดทะเบียนโอนรถยนต์พิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๑/๒๕๖๐)

(๓) การชำระค่าปรับ

เมื่อข้อกำหนดตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงสภาพแล้วส่งออกที่กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจะต้องปรับปรุงสภาพรถยนต์ที่อนุญาตให้นำเข้าให้ใช้งานได้แล้วส่งออกนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้า และจะต้องทำสัญญาประกันไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศว่าจะดำเนินการส่งออกรถยนต์ที่ปรับปรุงสภาพแล้วดังกล่าวภายในกำหนดเวลาข้างต้นหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าปรับในอัตราค้นละสี่เท่าของมูลค่านำเข้า ซี.ไอ.เอฟ. ตามสัญญาประกันมิได้เป็นข้อกำหนดที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้งยังเป็นมาตรการที่สามารถทำให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุผล โดยไม่สร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงสภาพแล้วส่งออกเกินสมควร ข้อสัญญาตามสัญญากันดังกล่าวจึงมีผลผูกพันบังคับโดยสมบูรณ์ให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ส่งรถยนต์ที่นำเข้าออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันนำเข้าหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน



จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประพฤติผิดระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก และผิดสัญญาประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมการค้าต่างประเทศในอัตราสี่เท่าของมูลค่านำเข้า ซี.ไอ.เอฟ. ของรถยนต์แต่ละคัน

ทั้งนี้ แม้จะไม่ปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปรับปรุงสภาพรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศคิดเป็นเงินจำนวนเท่าใด แต่ก็เห็นได้ว่า การงดเว้นการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์อันเป็นความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ไม่ใช่น้อย ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดเบี้ยปรับที่มุ่งหมายจะให้เป็นที่บทกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจากกรณีที่ไม่ดำเนินการข้างต้น และการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่กรมการค้าต่างประเทศอันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีงดเว้นการกระทำดังกล่าว รวมทั้งคำนึงถึงทางได้เสียของกรมการค้าต่างประเทศทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว ยังไม่เห็นว่าเป็นเบี้ยปรับที่กรมการค้าต่างประเทศได้เรียกเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้นสูงเกินส่วน กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรต่อกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) และได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๑๐ ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยสัญญาประกันดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ได้ใบอนุญาตนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับปรุงสภาพในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้าหรือภายในกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาส่งออก และหากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปรับปรุงสภาพรถยนต์ที่นำเข้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราคั่นละสี่เท่าของมูลค่านำเข้า ซี.ไอ.เอฟ. ปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตทั้ง ๑๐ ฉบับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายเวลาการส่งออกรถยนต์ที่ใช้แล้วนำเข้า



เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก จำนวน ๑๔๕ คัน โดยอ้างเหตุว่าสถานการณ์ภายในประเทศสหภาพเมียนมาร์ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ จึงยังไม่สามารถส่งรถยนต์ดังกล่าวไปได้ ขอยยเวลาส่งออกไปอีก ๖ เดือน ซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้อนุญาตตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยยเวลาการส่งออกรถยนต์เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕๗ คัน ด้วยเหตุผลเดียวกัน ซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ได้อนุญาตให้ขยเวลาส่งออกรถยนต์ดังกล่าวออกไปอีก ๖ เดือน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอ แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งรถยนต์ที่นำเข้าออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันนำเข้า หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน ๑๒ คัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดเว้นการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการประพฤติดิตินญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก และตามสัญญาประกันที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี ในอัตราคันละสี่เท่าของมูลค่านำเข้าซี.ไอ.เอฟ. คิดเป็นเงินค่าปรับรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘,๘๒๔,๘๘๑.๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวโดยชอบแล้วแต่เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วทุกขนาดความจุปริมาตรช่วงชักภายในกระบะรถ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งต่อมา กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะให้มีการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วที่มีสภาพชำรุดหรือจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือต้องปรับปรุงเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำการปรับปรุงสภาพให้มีสภาพดีใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้วส่งออกเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายจึงมีดุลพินิจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๗ กำหนดว่า ในการออกใบอนุญาตนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวและในการออกใบอนุญาตนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก



ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่นโยบายของกระทรวงพาณิชย์อันเนื่องจากการที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ และเพื่อให้การออกใบอนุญาต การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ตลอดจนการกำหนดมาตรการให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละกรณีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุผล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย่อมสามารถที่จะออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงสภาพแล้วส่งออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงสภาพแล้วส่งออกฯ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงสภาพในลักษณะหรือวิธีการใดๆ ให้รถยนต์มีสภาพใช้งานได้ แล้วส่งออกว่า ๕.๑ ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๕.๑.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือผู้ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ๕.๑.๒ ต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับปรุงรถยนต์โดยให้ผู้ประสงค์ขอขึ้นบัญชียื่นคำขอจดแจ้งขึ้นบัญชีต่อกรมการค้าต่างประเทศตามแบบที่กำหนด ๕.๒ การปรับปรุงรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าดังกล่าว ให้ดำเนินการได้เฉพาะในเขตอุตสาหกรรมส่งออกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขตปลอดอากรของกรมศุลกากร ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตระบุสถานที่ที่จะนำรถยนต์ที่นำเข้าไปปรับปรุงสภาพไว้ในคำขอด้วย ๕.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้า จะต้องปรับปรุงรถยนต์ที่อนุญาตให้นำเข้าให้ใช้งานได้แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้า ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมีอำนาจขยายระยะเวลาการส่งออกได้ไม่เกิน ๖ เดือน ๕.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้า จะต้องทำสัญญาประกันไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศว่าจะนำรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปปรับปรุงสภาพให้ใช้งานได้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต แล้วส่งออกไปภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันนำเข้า หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๕.๓ หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกัน จะต้องชำระค่าปรับในอัตราคันละสี่เท่าของมูลค่านำเข้า



ซี.ไอ.เอฟ. ๕.๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าจะโอนรถที่ได้รับอนุญาตไปให้ผู้ประกอบการรายอื่น ปรับสภาพแล้วส่งออกแทนมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะการโอนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๑ เท่านั้น วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ประสงค์ขอโอนให้ยื่นคำขอโอนต่อกรมการค้าต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับโอนจะต้องทำสัญญาประกันให้ไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศตามข้อ ๕.๔ และต้อง ปรับปรุงสภาพรถยนต์ที่ได้รับโอนให้ใช้งานได้แล้วส่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน กำหนดเวลาที่เหลืออยู่ตามข้อ ๕.๓

จากข้อกำหนดตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ เห็นได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าว มิได้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าฯ และบทบัญญัติข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ออกใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้าตาม มาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าฯ แต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นมาตรการที่สามารถทำให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุผล โดยไม่สร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกเกินสมควรอีกด้วย ดังนั้น ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ ข้อ ๕.๓ และ ข้อ ๕.๔ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕.๓ และข้อ ๕.๔ จึงเป็นบทบัญญัติ ที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้รับใบอนุญาตนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกทำสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้รับ ใบอนุญาตนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับปรุงสภาพในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะต้อง ดำเนินการส่งออกนอกราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่นำเข้า หรือภายใน กำหนดที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาส่งออก และหากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปรับปรุงสภาพรถยนต์ ที่นำเข้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราค่านละสี่เท่าของมูลค่านำเข้า ซี.ไอ.เอฟ. จึงเป็นข้อสัญญา ที่มีผลผูกพันบังคับโดยสมบูรณ์ให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้นำสินค้า เข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยได้ทำสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ส่งรถยนต์



ที่นำเข้าออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันนำเข้าหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน ๑๒ คัน กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประพฤติผิดระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ ข้อ ๕.๓ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕.๓ ประกอบกับข้อกำหนดตามสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราสี่เท่าของมูลค่านำเข้า ซี.ไอ.เอฟ. ของรถยนต์แต่ละคันตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ ข้อ ๕.๔ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕.๔ ประกอบกับข้อกำหนดตามสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อกำหนดตามสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกดังกล่าว มีเจตนารมณ์หรือความประสงค์เช่นเดียวกับการที่เอกชนให้สัญญาแก่เอกชนว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใด กล่าวคือ เป็นทั้งบทกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้ให้สัญญาในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันนั้น และการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้รับสัญญาอันเนื่องจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันนั้นไว้เป็นการล่วงหน้า กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ หนี้ ลักษณะ ๒ สัญญา หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๓๘๓ มาใช้บังคับกับสัญญาประกันการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งด้วย ดังนั้น แม้คดีนี้จะไม่ปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปรับปรุงสภาพรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน ๑๒ คัน ข้างต้น ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันนำเข้า หรือภายในกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาส่งออก ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงินจำนวนเท่าใด แต่ก็เห็นได้ว่าการงดเว้นกระทำการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ อันเป็นความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ไม่ใช่น้อย และเมื่อคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดเบี้ยปรับที่มุ่งหมายจะให้เป็นที่บทกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปรับปรุงสภาพรถยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด และการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีงดเว้นกระทำการดังกล่าว รวมทั้งคำนึงถึงทางได้ทางเสีย



ของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางใต้ทางเสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว ยังไม่เห็นว่าเป็นีปรับจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีได้เรียกเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้นสูงเกินส่วน กรณีจึงไม่สมควรลดเบี๊ยะปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

โดยที่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะฟังชำระหนี้เบี๊ยะปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีมิได้กำหนดลงไว้ และจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ ดังนั้น หนี้เบี๊ยะปรับจึงถึงกำหนดชำระทันทีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ส่งรถยนต์แต่ละคันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่น่าชำระรถยนต์คันนั้น ๆ หรือภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาส่งออก และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือกรมการค้าต่างประเทศ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง ขอให้ชำระค่าปรับตามสัญญาประกันถึงกรรมการผู้จัดการผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ส่งรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าซึ่งมีรถยนต์จำนวน ๑๒ คัน ที่พิพาทในคดีนี้รวมอยู่ด้วย ออกไปนอกราชอาณาจักรให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือนี้ และให้ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราคันละสี่เท่าของมูลค่านำเข้า ซี.ไอ.เอฟ. คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๙๒๔,๙๘๑ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ แต่ไม่ได้นำเงินค่าปรับไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ค่าปรับจำนวนนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ค่าปรับโดยจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของหนี้ค่าปรับจำนวนนี้ตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๕๒๕,๐๙๔.๙๓ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๐๙๙,๕๔๒.๙๓ บาท และต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนต้นเงินค่าปรับที่ฟังต้องชำระจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ค่าปรับจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๕๒๕,๑๐๔.๒๓ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับชำระต้นเงินค่าปรับจำนวนเพียง ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วันฟ้อง) คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๕๒๓,๗๔๖.๔๘ บาท รวมต้นเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๐๘๖,๑๙๔.๔๘ บาท พร้อมกับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจากผู้ถูกฟ้องคดี



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๕๒๓,๗๔๖.๔๘ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๖,๕๖๒,๔๔๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑๒/๒๕๖๐)



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

กรณีฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า คู่พิพาทฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบเพียงใด และต่อมาก็ได้วินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวว่า ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการตามสัญญา อันถือเป็นผู้ผิดสัญญา จึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ร้องเป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา โดยไม่มีเหตุที่จะลดค่าปรับให้แก่ผู้คัดค้านแต่อย่างใด คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และไม่มีเหตุที่ข้อพิพาทนี้ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการ หรือถ้ามีการบังคับตามคำชี้ขาดนี้จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลจะทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้นจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บังคับตามคำชี้ขาดได้ โดยศาลไม่อาจพิจารณาลดค่าปรับซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการได้



สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผู้ร้อง) ว่าจ้างผู้คัดค้านให้ทำการก่อสร้างถนนดินลูกรังและวางท่อระบายน้ำพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลจักรราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเงินค่าจ้าง ๔๒๕,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่าผู้คัดค้านทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ร้องจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้คัดค้านนำเงินค่าปรับพร้อมค่าเสียหายมาชำระ แต่ผู้คัดค้านเพิกเฉย ผู้ร้องจึงได้เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาแล้วมีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าปรับจำนวน ๙๖,๐๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๙๖,๐๕๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้คัดค้านได้รับหนังสือทวงถามจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ร้อง และให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานดังกล่าวต่อไปให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๑๕๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ๑๕ วัน ที่ได้รับหนังสือให้ชำระเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คู่กรณีออกค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายชั้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายละครั้ง แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าว ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า ผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) หรือผู้คัดค้านฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา (คู่พิพาทฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบเพียงใด) ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวแล้วเห็นว่า สัญญาพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่กรณีที่ตกลงกัน เมื่อไม่ปรากฏข้อสัญญาว่าให้นำวัสดุเดิมจากถนนมาใช้ในที่ใหม่ (การนำดินของถนนลูกรังเดิมไปถมทำถนนตามแนวที่จะก่อสร้างตามสัญญา) ผู้คัดค้านก็ไม่สามารถจะยกเอาประเด็นข้อนี้มาต่อสู้กับผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) ได้ ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านมิได้ดำเนินการตามสัญญา จึงถือเป็นผู้ผิดสัญญาตามประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการได้ตั้งไว้ ผู้คัดค้านจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) เป็นค่าปรับในอัตราวันละ ๘๕๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา รวม ๑๓๘ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๑๗,๓๐๐ บาท โดยผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) ได้ใช้สิทธิหักเอาเงินค่าปรับออกจากหลักประกันจำนวน ๒๑,๒๕๐ บาท ซึ่งยังคงเหลือจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) เป็นเงิน ๙๖,๐๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้คัดค้านได้รับหนังสือทวงถามจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เรียกร้อง (ผู้ร้อง) นอกจากนี้



ผู้คัดค้านจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานดังกล่าวต่อให้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๑๕๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ๑๕ วัน ที่ได้รับหนังสือให้ชำระเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับการจะลดค่าปรับให้หรือไม่นั้น คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า เมื่อผู้คัดค้านอ้างว่ายังไม่ได้ทำการก่อสร้าง เพียงแต่ทำการเกลี่ยพื้นผิวถนนเพื่อทำการก่อสร้าง ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ทาง จึงยังไม่เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ กรณีไม่มีเหตุที่จะลดค่าปรับให้ คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าปรับจำนวน ๙๖,๐๕๐ บาท ให้แก่ผู้ร้อง พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๙๖,๐๕๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้คัดค้านได้รับหนังสือทวงถามจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ร้อง พร้อมกับชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานดังกล่าวต่อให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๑๕๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ๑๕ วัน ที่ได้รับหนังสือให้ชำระเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คู่กรณีออกค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายชั้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายละครึ่ง เห็นได้ว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๓ (๔)^๑ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และไม่มีเหตุที่ข้อพิพาทนี้ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการ หรือถ้ามีการบังคับตามคำชี้ขาดนี้ จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลจะทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาทจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจพิจารณาลดค่าปรับซึ่งมีลักษณะเป็นการแก้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการได้

^{๑-๒} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๓ ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าคำชี้ขาดนั้นจะทำได้หรือไม่ในคดีใด ถ้าผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดพิสูจน์ได้ว่า

๑.๒

๑.๒

(๔) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจบังคับตามคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยอยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้

๑.๒

๑.๒

มาตรา ๔๔ ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา ๔๓ ได้ ถ้าปรากฏต่อศาลว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายหรือถ้าการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน



และแม้ผู้ร้องจะมีได้อุทธรณ์คำพิพากษาในประเด็นดังกล่าวก็ตาม แต่เนื่องจากกรณีข้างต้น ถือเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

สำหรับข้ออุทธรณ์ของผู้ร้องในส่วนที่ขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาตตุลาการ นั้น เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการดังกล่าวได้ระบุให้ค่าใช้จ่ายชั้นอนุญาตตุลาการและค่าปฎิการคณะอนุญาตตุลาการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายคำชี้ขาด โดยให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายออกใช้ฝ่ายละกึ่งหนึ่งสำหรับค่าปฎิการคณะอนุญาตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของสถาบันอนุญาตตุลาการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของสถาบันอนุญาตตุลาการ และค่าปฎิการคณะอนุญาตตุลาการ ที่ผู้ร้องออกใช้แทนผู้คัดค้านไปก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินตามคำชี้ขาด ที่ผู้คัดค้านต้องชำระแก่ผู้ร้อง ดังนั้น เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่ากรณีไม่มีเหตุที่ศาลจะทำคำสั่ง ปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวแล้ว จึงมีผลเป็นการบังคับตามคำชี้ขาดของ คณะอนุญาตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาตตุลาการ ด้วยแล้ว กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเนื่องจากไม่ทำให้ผลแห่งคดี เปลี่ยนแปลงไป พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๗/๒๕๖๐)

เมื่อในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการไม่ปรากฏว่าคู่พิพาทได้รับการ ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้าง ข้อต่อสู้ของตนตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาท การที่คณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทำงานไม่ถูกต้องในแต่ละงวด จึงเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าปรับ แต่เมื่อความล่าช้าดังกล่าวผู้ร้องมีส่วนทำให้เกิดขึ้นด้วยแต่ไม่สามารถชี้ขาดได้ว่า เป็นเวลากี่วัน จึงกำหนดให้ตามสมควรและเป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบ ทั้งสองงวดเป็นเวลา ๖๐ วัน นั้น มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจของคณะอนุญาตตุลาการ ในการรับฟังและชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่พิพาทยกขึ้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ ของตน อันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่พิพาทโต้แย้งกัน ซึ่งมีใช้การรับฟัง ข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวน โดยมีการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัย ชัดแจ้งและไม่เกินคำขอของคู่พิพาท กรณีจึงมิใช่คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ใน ขอบเขตของสัญญาอนุญาตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลง ในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่อย่างใด



นอกจากนี้ เมื่อในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการต้องชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามกฎหมายไทยนั้น คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีคำชี้ขาดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าปรับที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบต่อผู้ร้องกรณีส่งมอบงานล่าช้า คณะอนุญาโตตุลาการจึงนำมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้บังคับได้ โดยหากเบี้ยปรับหรือค่าปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน คณะอนุญาโตตุลาการก็มีอำนาจลดเบี้ยปรับหรือค่าปรับนั้นลงเป็นจำนวนที่เห็นสมควรได้โดยที่ผู้คัดค้านมิพักต้องมีคำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการลดเบี้ยปรับหรือค่าปรับดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ค่าปรับที่ผู้ร้องเรียกจากผู้คัดค้านสูงเกินส่วน ประกอบกับค่าเสียหายบางส่วนในเนื้อหาของผู้ร้องได้รับไปแล้ว จึงให้ลดค่าปรับลง กรณีมิใช่คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

ส่วนการที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า จากพยานเอกสารมีการตั้งเรื่องแจ้งสงวนสิทธิ์และเรียกค่าปรับตามสัญญา และมีการคืนหนังสือสัญญาค้ำประกัน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านพ้นความผูกพันตามสัญญาต่อกันแล้ว คำวินิจฉัยในส่วนนี้ของคณะอนุญาโตตุลาการจึงมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่พิพาทโต้แย้งกัน อันเป็นดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่พิพาทยกขึ้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ของตน จึงมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวนหรือนอกเหนือข้อต่อสู้แห่งคดีแต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมิใช่คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และไม่ปรากฏว่าการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้ง คำชี้ขาดดังกล่าวเป็นคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในสัญญาจ้างทำของซึ่งสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดได้ตามมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๔๔



**แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ คำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการดังกล่าว
จึงผูกพันคู่พิพาท และชอบที่ศาลจะบังคับให้ได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
สรุปข้อเท็จจริง**

กรมสรรพากร (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างผู้คัดค้านให้ทำการถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๔๘ และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปีภาษี ๒๕๔๘ ของสำนักงานสรรพากรภาค ๑ ถึงภาค ๑๒ และสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๓๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๕,๐๒๔,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๑,๒๖๘,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๑๑,๒๖๘,๐๐๐ บาท แต่ต่อมาได้มีการทำข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาปรับลดค่าจ้างงานงวดสุดท้ายลงเหลือจำนวน ๑๐,๖๖๘,๐๐๐ บาท ปรากฏว่า ผู้คัดค้านส่งมอบงานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาทั้ง ๓ งวด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ร้องจึงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านแก้ไขงานที่ส่งมอบดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้คัดค้านก็ได้ดำเนินการแก้ไขงานครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ร้องจึงตรวจรับงานดังกล่าว แต่มีความเห็นว่าผู้คัดค้านทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ผู้ร้องจึงหักค่าบริการตามหมายเหตุตอนท้ายของรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง และเรียกให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๔๙๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๑๘,๖๖๗,๓๒๐ บาท ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์และเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างเป็นเวลา ๑๐๐ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีหัก ณ ที่จ่ายไว้ในฎีกาเบิกเงินค่าจ้าง และผู้ร้องได้ดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้คัดค้านโดยหักค่าปรับดังกล่าวออกแล้ว แต่ผู้คัดค้านเห็นว่า ผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา จึงมีหนังสือขอให้ผู้ร้องจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ส่วนที่เหลือเป็นเงิน ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท และมีหนังสือทวงถามอีกหลายครั้ง แต่ผู้ร้องก็ได้จ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวให้ผู้คัดค้านแต่อย่างใด

ต่อมา ผู้คัดค้านได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ขอให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างแก่ผู้คัดค้านรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันยื่นคำเสนอข้อพิพาทเป็นเงินจำนวน ๔,๓๑๙,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ร้องได้ร้องแย้งว่า ผู้คัดค้านได้ส่งมอบงานล่าช้าจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับตามข้อสัญญา รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๑๘,๖๖๗,๓๒๐ บาท แต่ผู้ร้องได้ใช้สิทธิตามสัญญาจ้างหักเงินค่าปรับบางส่วนออกจากเงินค่าจ้างค้างงวดงานเพียง ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท จึงยังคงเหลือค่าปรับที่ผู้คัดค้านยังค้างชำระอีกจำนวน ๑๔,๙๑๑,๓๒๐ บาท ขอให้ผู้คัดค้านชดใช้เงิน ๑๔,๙๑๑,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ยื่นข้อเรียกร้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง



ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดว่า ผู้คัดค้านได้ส่งมอบงานช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๖๐ วัน โดยพิจารณาเฉพาะงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ เพราะเป็นเหตุแห่งการพิพาท และให้ลดค่าปรับตามสัญญา จากอัตราวันละ ๓๗,๕๖๐ บาท เป็นวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยเห็นว่า ผู้ร้องได้หักเงินค่าเสียหายกรณีส่งมอบงานผิดพลาดไป การคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเพิ่มอีกถือได้ว่าสูงเกินส่วน และผู้ร้องมีส่วนทำให้เกิดความล่าช้าด้วย จึงชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับจำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ร้องหักไว้จำนวน ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท จึงเป็นการหักเกินจำนวนค่าปรับที่ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชอบ จึงให้ผู้ร้องชำระค่าจ้างจำนวน ๒,๘๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จให้ผู้คัดค้าน สำหรับกรณีที่ผู้ร้องร้องแย้งขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับจำนวน ๑๔,๙๑๑,๓๒๐ บาท นั้น เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีเอกสารแจ้งสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าปรับจำนวนดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ร้องได้คืนเงินส่วนค่าประกันสัญญาให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจำนวน ๑๔,๙๑๑,๓๒๐ บาท จึงยกข้อเรียกร้องแย้งของผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยเกินขอบเขตของสัญญาและเกินข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา อันเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลทำให้การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าปรับแก่ผู้ร้องจำนวน ๑๔,๙๑๑,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันยื่นข้อเรียกร้องแย้ง ส่วนผู้คัดค้านมีคำร้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและบังคับให้ผู้ร้องชำระเงินแก่ผู้คัดค้านจำนวน ๒,๘๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันชี้ขาดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันและได้มีโอกาสนำเสนอข้อพิพาทหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนตามพหุติการแห่งข้อพิพาทในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทำงานไม่ถูกต้องในแต่ละงวด จึงเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าปรับ ซึ่งผู้ร้องได้คิดค่าปรับกรณีที่ผู้คัดค้านส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ล่าช้าเป็นเวลา ๑๐๐ วัน ค่าปรับวันละ ๓๗,๕๖๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท แต่การที่ผู้คัดค้านส่งมอบงานล่าช้า ผู้ร้องมีส่วนทำให้ล่าช้าด้วย แต่ไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าเป็นเวลาที่วัน จึงกำหนดให้ตามสมควร



และเป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบทั้งสองงวดเป็นเวลา ๖๐ วัน นั้น มีลักษณะเป็น การใช้ดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่พิพาทยกขึ้น เพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ของตน อันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่พิพาทโต้แย้งกัน ซึ่งมีใช้การรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานในสำนวน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีการระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยชี้ขาด และไม่เกินคำขอของคู่พิพาทตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณี จึงมีใช้คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาด วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง)^๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

^{๓-๔} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และให้มีโอกาสนำเสนอพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันหรือกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจ ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ให้รวมถึงอำนาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟัง พยานหลักฐานและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย

เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย พยานหลักฐานมาใช้โดยอนุโลม

มาตรา ๓๗

๗๕๗

๗๕๗

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คำชี้ขาดต้องระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง แต่จะกำหนดหรือชี้ขาดการใดให้เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำขอของคู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นคำชี้ขาด ตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือค่าปฎิการอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๖

๗๕๗

๗๕๗

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอน คำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

๗๕๗

๗๕๗

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

๗๕๗

๗๕๗

(ง) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขต แห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จาก คำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ

๗๕๗

๗๕๗

(๒) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า

๗๕๗

๗๕๗



ส่วนการที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ค่าปรับวันละ ๓๗,๕๖๐ บาท สูงเกินส่วน เห็นควรให้ลดค่าปรับในงวดงานที่ ๑ และงวดที่ ๒ เป็นวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อกรณีที่จะต้องชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามกฎหมายไทย คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีคำชี้ขาดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้สัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพ่งจะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน แต่การที่ลูกหนี้ตามสัญญาทางปกครองให้สัญญาไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับหรือค่าปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตามสัญญาทางปกครองหรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ถูกต้องสมควร ย่อมมีเจตนารมณ์หรือความประสงค์เช่นเดียวกันกับสัญญาที่ลูกหนี้ตามสัญญาทางแพ่งให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตามสัญญาทางแพ่งหรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ถูกต้องสมควร อันมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า ประกอบกับการชี้ขาดข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ในลักษณะที่เป็นการชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีตามที่มีอยู่ในสัญญาพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการพิจารณาจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าปรับที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบต่อผู้ร้องกรณีส่งมอบงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง คณะอนุญาโตตุลาการจึงนำมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับได้ และแม้สัญญาระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านจะกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าปรับเป็นจำนวนที่สามารถคำนวณได้เป็นการแน่นอนก็ตาม แต่หากเบี้ยปรับหรือค่าปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน กล่าวคือ ไม่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการที่ผู้คัดค้านประพฤติดิตสัญญาและความเสียหายที่ผู้ร้องได้รับจากการที่ผู้คัดค้านประพฤติดิตสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการก็มีอำนาจลดลงเป็นจำนวนที่เห็นสมควรได้ โดยที่ผู้คัดค้านมีพักต้องมิคำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการลดเบี้ยปรับหรือค่าปรับนั้นแต่อย่างใด การที่คณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้วินิจฉัยว่า ค่าปรับวันละ ๓๗,๕๖๐ บาท สูงเกินส่วน ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ต้องเสียค่าปรับ ประกอบกับค่าเสียหายบางส่วนในเนืองงานผู้ร้องได้รับไปแล้ว จึงให้ลดค่าปรับ โดยกำหนดค่าปรับในงวดงานที่ ๑ และงวดที่ ๒ เป็นวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท นั้น จึงมิใช่คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อ

(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เป็นอันขาดไป



คณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ และเมื่อไม่มีกรณีปรากฏต่อศาลว่าการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นเหตุที่ศาล จะมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับเดียวกัน จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะ อนุญาโตตุลาการได้

นอกจากนี้ ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้าน ได้ทำคำคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งของผู้ร้องแล้วว่าผู้ร้องไม่มีข้อสงวนสิทธิ์เรื่องการส่งมอบงาน ล่าช้าและผลประโยชน์ไม่เรียกเอาค่าปรับอีก และเมื่อผู้ร้องได้อ้างพยานเอกสารจำนวน สองฉบับว่าเป็นการสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ คณะอนุญาโตตุลาการจึงวินิจฉัยว่า พยานเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นการสงวนสิทธิ์เรียกเอาค่าปรับหรือไม่ เพียงใด ซึ่งคณะ อนุญาโตตุลาการเห็นว่า จากพยานเอกสารดังกล่าวมีการตั้งเรื่องแจ้งสงวนสิทธิ์และเรียกค่าปรับ ตามสัญญาจ้างในค่าปรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท เท่านั้น มิใช่ เป็นการบอกสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าปรับจำนวน ๑๔,๙๑๑,๓๒๐ บาท แต่อย่างใด ส่วนในเรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค่าประกันนั้น คณะอนุญาโตตุลาการนำมาพิจารณาประกอบพฤติการณ์ ของผู้ร้องที่รับชำระหนี้โดยไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ร้อง และผู้คัดค้านพ้นความผูกพันตามสัญญาต่อกันแล้ว ผู้ร้องจึงได้คืนหนังสือสัญญาค่าประกันให้แก่ ผู้คัดค้าน คำวินิจฉัยในส่วนนี้ของคณะอนุญาโตตุลาการจึงมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่พิพาทโต้แย้งกัน อันเป็นดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะรับฟังและ ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่พิพาทยกขึ้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อต่อสู้ของตน คำวินิจฉัย ดังกล่าวของคณะอนุญาโตตุลาการจึงมิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐาน ในสำนวนหรือนอกเหนือข้อต่อสู้แห่งคดีแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ผู้คัดค้านขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมิใช่คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการ เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และไม่ปรากฏว่าการยอมรับหรือการบังคับตาม คำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้ง คำชี้ขาด ดังกล่าวเป็นคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในสัญญาจ้างทำของซึ่งสามารถจะระงับโดยการ อนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย ไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดได้ ตามมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ดังนั้น คำชี้ขาด



ของคณะอนุญาโตตุลาการคดีนี้จึงผูกพันคู่พิพาท และขอที่ศาลจะบังคับให้ได้ตามมาตรา ๔๑^๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ผู้ร้องชำระเงินให้ผู้คัดค้านจำนวน ๒,๘๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๓๐๗/๒๕๖๑)

^๗ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะได้ทำขึ้นในประเทศใดให้ผูกพันคู่พิพาท และเมื่อได้มีการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ย่อมบังคับได้ตามคำชี้ขาดนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

